



Nr. 102 Ministerbesprechung vom 13. Februar 1924, 12 Uhr

R 43 I/1392 , Bl. 380 f.

Anwesend: Marx, Geßler, Luther, Emminger, Graf v. Kanitz, Oeser, Hamm, Stresemann, Brauns, Höfle, Jarres; General v. Seeckt; StS Bracht, Müller, Meissner; MinDir. Spiecker; MinR Kiep; Protokoll: MinR Offermann.

Beginn: 12:00

[Tagesordnung]

1. [...]
2. [...]
3. [Tagesordnung des Reichstags.]
4. [...]
5. [Aufhebung des Staatsgerichtshofes zum Schutz der Republik.]
6. [Kampf mit den Separatisten in Pirmasens.]
7. [Wahlgesetz.]

1. [...]

2. [...]

3. [Tagesordnung des Reichstags.]

Staatssekretär Bracht regte die Frage der Reichstagstagesordnung an¹.

Der Reichsminister des Auswärtigen betonte, daß nach seiner Auffassung eine Regierungserklärung nicht in Frage komme.

Staatssekretär Bracht erklärte, daß man auf die Sitzung des 22. 2. das Reichspostfinanzgesetz setzen könne. Im übrigen wurde Übereinstimmung dahin erzielt, daß die beiden ersten Tage mit der Pfalz-Interpellation ausgefüllt werden sollen.

¹ Der RT, der sich am 8.12.23 mit dem Inkrafttreten des Ermächtigungsgesetzes auf unbestimmte Zeit vertagt hatte, soll am 20.2.24 zu seiner ersten Sitzung nach der Vertagungspause zusammentreten.

4. [...]

5. [Aufhebung des Staatsgerichtshofes zum Schutz der Republik.]

Was den Antrag der Deutsch-Nationalen betr. Aufhebung des Staatsgerichtshofes² betreffe, erklärte der *Reichsminister der Justiz* daß das Reichsgericht in der Lage sei, die Aufgaben des Staatsgerichtshofes zu übernehmen. Er halte es aber nicht für gut, im Wege der Notverordnung die Aufhebung auszusprechen, man müsse es auf einen Kampf im Reichstag ankommen lassen.

Der *Reichswirtschaftsminister* hält die Aufhebung des Belagerungszustandes für die erste Voraussetzung der Aufhebung des Staatsgerichtshofes. Man müsse überlegen, ob man nicht den Staatsgerichtshof durch eine andere Form ersetze.

Exzellenz v. Seeckt betonte, daß nach der Entstehungsgeschichte des Republikschutzgesetzes es sich um ein reines Parteigesetz gegen rechts gehandelt habe. Man könne ein baldiges Verschwinden des Gesetzes nur begrüßen.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß die Aufhebung des Staatsgerichtshofes aus allgemeinen Gründen erfolgen müsse. Er werde in diesem Sinne mit den Parteien verhandeln.

Hiermit erklärten sich die Minister einverstanden.

6. [Kampf mit den Separatisten in Pirmasens.]

Der *Reichspostminister* machte davon Mitteilung, daß es gestern früh in Pirmasens zwischen Separatisten und der Bevölkerung zum Kampfe gekommen sei. Die Bevölkerung habe die Separatisten im Bezirksamt angegriffen, diese hätten sich verschanzt und Barrikaden errichtet, außerdem hätten sie auch auf die Bevölkerung aus dem Hause geschossen. Darauf hätte die Bevölkerung mit Benzin die Barrikaden in Brand gesetzt. Darauf sei das Bezirksamt selbst in Brand geraten. Die aus dem brennenden Hause flüchtenden Separatisten hätten um Gnade gefleht, die Bevölkerung hätte aber 28 Mann erschlagen. Auf seiten der Bevölkerung seien 8 Tote zu verzeichnen. Nach dem Vorfall seien marokkanische Truppen angerückt, die Verkehrssperre von 7 Uhr abends bis 7 Uhr morgens sei eingeführt und die Ludwigshafener Brücke sei gesperrt worden³. Im Hinblick auf die Möglichkeit außenpolitischer Schwierigkeiten lege er Wert darauf, hiervon Mitteilung zu machen.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* erklärte, er verstehe vollkommen das Verhalten der Bevölkerung, die Separatisten könne man in keiner Weise bedauern⁴. Er glaube nicht, daß irgendwelche Schwierigkeiten außenpolitischer Natur hieraus entstehen würden. Man müsse zunächst genauere Meldungen abwarten.

7. [Wahlgesetz.]

Einigkeit bestand darüber, daß das Wahlgesetz⁵ nicht als Notverordnung ergehen solle.

² RT-Drucks. Nr. 6436, Bd. 380.

³ Vgl. DAZ Nr. 73 u. 74 vom 13. 2.

⁴ Vgl. dazu die Rede Stresemanns vor dem RT am 22. 2., RT-Bd. 361, S. 12433: „Wenn heute Protest dagegen erhoben wird, daß es [bei der Bekämpfung der Separatisten] zu Bluttaten gekommen sei, wenn man von dem Grauen spricht, das unzweifelhaft über den Dingen liegt, die sich abgespielt haben, von einem Grauen, das uns etwa an Zeiten deutscher Geschichte erinnert, von denen Hermann Löns in seinem ‚Werwolf‘ spricht, so soll man sich doch bewußt sein, daß es, wenn man die Geduld eines Volkes bis aufs Äußerste spannt, Taten gibt, die juristisch zwar zu verurteilen sind, die aber vor Gott und dem Göttlichen in uns, dem Gewissen des Menschen, durchaus zu verteidigen sind.“ (auch in: Stresemann, Vermächtnis I, S. 318).

⁵ S. Dok. Nr. 94, P. 5.

Der *Reichsminister des Innern* machte davon Mitteilung, daß verschiedentlich die Meinung aufgetaucht sei, daß die Regierung die Vorlage zurückziehen wolle. Er bat um Entscheidung darüber, daß davon nach dem früheren Beschluß keine Rede sein könne.

Die *Minister* stimmten dieser Auffassung zu. Auf Antrag des Reichsministers des Innern wurde ferner beschlossen, am Abend in Gegenwart des Reichsministers des Auswärtigen, der sich entfernt hatte, die Frage nochmals zu erörtern ⁶.

⁶ In der Kabinettsitzung um 18 Uhr (Dok. Nr. 103) wird dieser Gegenstand nach Ausweis des Protokolls nicht behandelt.

Zitierhinweis

Nr. 102 Ministerbesprechung vom 13. Februar 1924, 12 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 357–359 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D102>